

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3788 -
3789/2535

พนักงานอัยการจังหวัดเลย

นายชู อาจแก้ว

นางสุวรรณ บุญเหลือ โจทก์และผู้เสีย

หาย

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาผู้ร้องเป็นโจทก์และเป็นผู้เสียหายในคดีนี้ไม่พอใจดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป จึงขอถอนฟ้องและขอถอนคำร้องทุกข์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 2941/2534 กับคดีนี้เป็นคดีอาญาเรื่องเดียวกันซึ่งทั้งพนักงานอัยการและผู้เสียหายต่างเป็นโจทก์ฟ้องจำเลย ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้รวมพิจารณา คดีเข้าด้วยกัน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาเห็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 61)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 62)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องซึ่งเป็นโจทก์และเป็นผู้เสียหายยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายจะถอนคำร้อง
ทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ
ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีเสียจาก
สารบบความ

คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายจะถอนคำร้อง
ทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ
ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีเสียจาก
สารบบความ

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อัศวินท์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
